



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 31 de octubre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ODIARD, ANA MARIA CONTRA OBRA SOCIAL DE LOS PETROLEROS SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N°FPA 5660/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N°2, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 19/09/2024 contra la sentencia del 18/09/2024.

El recurso se concede el 24/09/2024, la actora contesta agravios el 26/09/2024 y quedan los autos en estado de resolver el 09/10/2024.

II- a) Que, la Sra. Ana María Odiard, promueve acción de amparo contra la Obra Social de Petroleros (O.S.P .E) a fin de que se abstenga de realizar algún tipo de cambio y/o modificación en cuanto a su afiliación se refiere, continuando con las mismas prestaciones de cobertura médico-asistenciales (sin carencias ni aumentos debido a su condición de jubilada), y abonando -en caso de corresponder- la diferencia entre el plan contratado y los aportes.

b) Que, se presenta la demandada, contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986 y cuestiona la admisibilidad de la vía procesal elegida.

Refiere al encuadre legal del caso y a la imposibilidad jurídica de incorporar a la actora como afiliado una vez obtenido el beneficio jubilatorio.

Alega que OSPE no se encuentra habilitado legalmente para recibir jubilados, que sólo puede tener personal



activo atento a ser una entidad sin fines de lucro, que se administra con fondos de terceros y a lo dispuesto por la ley 23660, que impide la doble imputación.

Expresa que los recursos correspondientes a la amparista se destinan al INSSJP, por lo que se estaría obligando a su mandante a brindar servicios a un afiliado sin contraprestación económica.

c) Que la magistrada de grado hace lugar a la acción de amparo interpuesta y ordena a la OSPE a reafiliar de manera definitiva a la amparista, debiendo otorgar de manera inmediata y sin carencias ni aumentos la cobertura médico asistencial que se requiera en los mismos términos del plan que ya gozaba.

Impone las costas a la demandada, regula honorarios a los letrados intervinientes y tiene presente la reserva del caso federal.

Contra dicha resolución se alza la apelante.

III- a) Que agravia a la demandada la condena dictada y alega que no niega el derecho de opción de la afiliada, pero remarca que éste sólo puede ejercerse respecto de aquellas obras sociales que se encuentran en condiciones de recibir jubilados y pensionados, destacando que OSPE no se encuentra inscripta en el Registro creado por el decreto 292/1995.

Seguidamente, cuestiona que se ordene la afiliación del amparista sin indicar la forma de financiar las prestaciones, destacando que como OSPE no está inscripta en el registro respectivo, y no recibe cápita alguna.

Señala que se omitió disponer la transferencia a OSPE de los aportes que se retienen al amparista.

Afirma que la sentencia dictada es arbitraria por carecer de fundamentación suficiente y cita la normativa que prohíbe la doble cobertura.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Impugna la imposición de costas porque no ha habido de su parte incumplimiento normativo alguno y, finalmente, apela por altos los honorarios regulados a la letrada de su contraria.

Mantiene la reserva del caso federal.

b) Que la parte actora señala que el recurso de OSPE no constituye una crítica razonada y fundada de la sentencia. En subsidio, contesta agravios, rebate los argumentos de su contraria y solicita la confirmación de la sentencia apelada.

Hace reserva del caso federal.

IV- Que preliminarmente y atento el planteo formulado por la parte actora, es importante señalar que no se advierte carencia de crítica concreta del fallo que habilite la declaración de deserción del recurso, a mérito de las pautas sentadas por el art. 265 del CPCCN, por lo que dicho pedido debe ser desestimado.

Sin perjuicio de ello, vale remarcar que sólo serán abordadas aquellas cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio ("Fallos" 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, al analizar las circunstancias del caso se observa que la cuestión a dirimir se circunscribe al derecho de la Sra. Odiard de continuar afiliada a la demandada luego de su jubilación, adquirida en marzo del corriente 2024.

La actora comunicó fehacientemente en fechas 11/04/2024 y 26/07/2024 su opción de continuar con la afiliación a OSPE luego de obtener su beneficio jubilatorio

Cabe aclarar que la Sra. Ana María Odiard no era afiliada monotributista, como afirma el recurrente, por lo que no se tratarán los agravios expresados en relación a tal régimen.



b) Que, dicho ello, corresponde señalar que esta Cámara ha reconocido en reiteradas oportunidades el derecho del jubilado a permanecer en la obra social a la que estaba afiliado al momento de pasar a retiro (ver causas "ARRUA, FLORENCIA VANESA EN N Y R CENTURION DELIA MARG CONTRA CONSTRUIR SALUD SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 17319/2017, sentencia del 03/09/2018; "TURANO, MARIA JIMENA CONTRA JERARQUICOS SALUD SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 9505/2017 sentencia del 14/09/17; "VISINTIN, HORACIO ADOLFO CONTRA OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 17322/2017, sentencia del 15/03/2018, entre otros).

En tales oportunidades se consideró que la ley 23.660 de Obras Sociales en su art. 8 dispone que "Quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios de las entidades: a)... b) Los jubilados y pensionados nacionales..." (texto según DNU 70/2023).

Cabe agregar que, conforme el art. 9 de la ley citada, también están incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales "a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular...".

El art. 20 de la misma norma prescribe que "Los aportes a cargo de los beneficiarios mencionados en los incisos b) y c) del artículo 8 serán deducidos de los haberes jubilatorios de pensión o de prestaciones no contributivas que les corresponda percibir, por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, debiendo transferirse a la orden de la respectiva obra social en la forma y plazo que establezca la reglamentación".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Finalmente, se estimó lo regulado en la ley 19.032 de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyo art. 16 dice: "A partir de la vigencia de esta ley, los jubilados y pensionados obligatoriamente comprendidos en cualquiera de las obras sociales mencionadas en el artículo 1 de la ley 18.610, modificado por ley 18.980, aportarán únicamente al Instituto creado por la presente, **manteniendo sin embargo su afiliación a aquéllas**, con todos los derechos y obligaciones que los respectivos estatutos orgánicos y reglamentaciones determinen. En tal supuesto, se aplicarán los montos o porcentajes de aportes que rijan en esas obras sociales, si fueran mayores que los establecidos en el artículo 8. En los casos precedentemente aludidos, el Instituto deberá convenir con las respectivas obras sociales los reintegros que correspondan por los servicios que presten a los jubilados y pensionados. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, **los jubilados y pensionados podrán optar por incorporarse** directamente al presente régimen, en cuyo caso cesarán las obligaciones recíprocas de aquéllos y de las obras sociales a las que se encontraban afiliados" (Los resaltados son propios).

En sentido coincidente se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expresar que "...el art. 16 de la ley 19.032 no autoriza a presumir renuncia tácita del jubilado al servicio de salud que lo amparaba y que la ausencia de constancias acerca de esa opción obsta a tener por válida la transferencia producida sin una expresa voluntad en tal sentido" ("Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra Social", sentencia del 8-05-2001).

c) Que, la jurisprudencia transcrita patentiza que es decisión de los jubilados optar por afiliarse al INSSJP -PAMI o mantener la afiliación que tenían.

Fecha de firma: 31/10/2024

Alta en sistema: 01/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39138367#433350778#20241031095347089

La baja de la obra social colisiona con tal potestad acordada a los pasivos. Asimismo, la omisión de aquella de adoptar los recaudos para procurar hacerla efectiva, luego de que la actora notificara su decisión de permanecer en OSPE, patentizan una conducta arbitraria e ilegal por parte de ésta que fue debidamente valorada por la Jueza y que no puede ser receptada.

Por tales consideraciones, no cabe más que confirmar la condena dictada.

d) Que, cabe remarcar que el art. 16 de la ley 19.032 instituyó al INSSJP-PAMI como el destinatario de los aportes que se descuentan de los haberes jubilatorios y de pensión nacionales en concepto de obra social.

El art. 13 del decreto 292/95 dispuso que la ANSES deberá transferir a las obras sociales inscriptas en el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención de Jubilados y Pensionados el monto de las "cápitass" que reglamentariamente se fije.

Dicho ello, se destaca que aun cuando OSPE no se encuentra inscripta en el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención de Jubilados y Pensionados, atento el derecho de opción que se ha reconocido a la amparista y la consecuente obligación de reafiliación, corresponde ordenar a la ANSES que transfiera a la citada obra social los montos correspondientes a la "cápita" reglamentada en el art. 13 del decreto 292/95; debiendo la a quo remitir el oficio respectivo.

Este Tribunal se ha pronunciado en sentido similar en la causa "BORGETTO, STELLA MARIS CONTRA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA SOBRE AMPARO LEY 16986" (Expte. N° FPA 3395/2023/CA1, sentencia del 17/10/2023).

e) Que, atento a que en autos se determinó que el proceder de la accionada fue manifiestamente arbitrario e





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

ilegítimo, y en virtud del principio objetivo de la derrota, se observa que la imposición de costas a su cargo resulta ajustada a derecho y debe ser mantenida.

f) Que, al analizar la regulación de los honorarios a la letrada de la parte actora en la cantidad de 22 UMA, se observa que resultan adecuados en relación a la labor desarrollada, al resultado exitoso obtenido y a las pautas legales establecidas en los art. 16, 20 y 48 de la ley 27.423.

Por todo lo dicho, se rechaza el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirma la sentencia de primera instancia, con los alcances fijados en el Considerando VII- d).

VI- Que, se imponen las costas de esta instancia a la parte apelante vencida, al no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

VII- Que, finalmente, se regulan los honorarios a la letrada de la amparista, Dra. María Carolina CARBÓ, en 7,26 UMA equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$441.255), y al apoderado de la demandada, Dr. Javier CURI, en la cantidad de 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$364.674); todo de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA 2375/24 de la CSJN.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de primera instancia.

Imponer las costas a la apelante vencida (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).



Regular los honorarios pertenecientes a la letrada de la amparista, Dra. María Carolina CARBÓ, en 7,26 UMA equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$441.255), y al apoderado de la demandada, Dr. Javier CURI, en la cantidad de 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$364.674); todo de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA 2375/24 de la CSJN.

Tener presentes las reservas del caso federal.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

